

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5919/2533

นาย สังวาลย์ สิงห์สุ ดี
นาง อรทัย สิงห์สุ ดี

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 826, มาตรา 828

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 60

การแต่งตั้งทนายความตาม ป.วิ.พ. มาตรา 60 เป็นการตั้งตัวแทนตาม ป.พ.พ. ลักษณะ 15 ว่าด้วยตัวแทน เมื่อโจทก์ผู้แต่งตั้งถึงแก่กรรม กรณีจึงต้องด้วย ป.พ.พ. มาตรา 828 คือแม้สัญญาตัวแทนจะระงับไป แต่ทนายโจทก์ยังมีอำนาจและหน้าที่จัดการดำเนินคดีเพื่อปกป้องรักษาประโยชน์ของโจทก์ต่อไป จนกว่าทายาทหรือผู้แทนของโจทก์จะเข้าปกป้องรักษาประโยชน์นั้น ๆ โดยการเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะตาม ป.วิ.พ. มาตรา 42 เมื่อปรากฏว่าโจทก์ถึงแก่กรรมในขณะที่คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ แต่ก็ไม่มีทายาทหรือผู้แทนของโจทก์ขอเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ จนกระทั่งศาลอุทธรณ์ทำคำพิพากษาและศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาให้ทนายโจทก์ฟังเมื่อโจทก์ถึงแก่กรรมเกิน 1 ปีแล้ว จึงถือได้ว่าเป็นการล่วงพ้นระยะเวลาที่ตัวแทน หรือทนายโจทก์จะจัดการดำเนินคดีเพื่อปกป้องรักษาประโยชน์ของโจทก์แล้ว ทนายโจทก์จึงไม่มีอำนาจดำเนินคดีแทนโจทก์ต่อไป เมื่อทนายโจทก์ยื่นฎีกาคดีนี้ในขณะที่หมดอำนาจแล้ว ฎีกาของโจทก์จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นสามีชอบด้วยกฎหมายของจำเลยที่ 1 ขอให้เพิกถอน นิติกรรมขายฝากที่ดินที่จำเลยที่ 1 ขายฝากแก่จำเลยที่ 2 โดยโจทก์มิได้รู้เห็น ยินยอม

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยที่ 2 ให้การว่าไม่ได้รู้เห็นในการปลอมหนังสือให้ความยินยอม ที่พิพาท เป็นสินส่วนตัวของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 มีอำนาจทำนิติกรรมต่าง ๆ ได้เอง การขาย ฝากสมบูรณ์ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ไม่มีสิทธิเพิกถอน จำเลยที่ 2 เป็นบุคคล ภายนอกผู้ทำการโดยสุจริตโดยมีค่าตอบแทนและได้ทำหนังสือจดทะเบียนต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2533 ต่อศาลชั้นต้นว่าโจทก์ได้ถึงแก่กรรมแล้วเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2532 อันเป็น ระยะเวลาก่อนที่จะยื่นฎีกาในคดีนี้ ปรากฏตามสำเนาใบมรณบัตรท้าย คำร้อง ฉะนั้นนายโจทก์จึงไม่มีอำนาจยื่นฎีกา ขอให้จำหน่ายคดี ศาลชั้นต้นได้หมาย นัดโจทก์และจำเลยทั้งสองมาสอบถาม ได้รับรายงานผลการส่งหมายว่า ส่งหมายให้ โจทก์ไม่ได้ เพราะโจทก์ได้ถึงแก่กรรมแล้ว ส่วนจำเลยทั้งสองส่งหมายได้ พอถึงวัน นัดนายโจทก์และนายจำเลยที่ 2 มาศาลส่วนจำเลยที่ 1 ได้รับหมายนัดโดยชอบ

แล้วไม่มา ศาลสอบถามนายโจทก์แล้ว นายโจทก์แถลงรับว่า โจทก์ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2532 จริง ซึ่งขณะนั้นคดีนี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ ศาลอุทธรณ์

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "การที่คู่ความแต่งตั้งทนายความให้ว่าความและดำเนิน กระบวนพิจารณาแทนตนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 60 นั้น เป็นการแต่งตั้งตัวแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 15 ว่าด้วย ตัวแทนเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏจากคำแถลงรับของนายโจทก์ และสำเนาใบมรณบัตร ท้ายคำร้องของจำเลยที่ 2 ว่า โจทก์ได้ถึงแก่กรรมไปแล้วตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2532 กรณีจึงต้องปรับด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 828 ซึ่ง บัญญัติว่าเมื่อสัญญาตัวแทนระงับสิ้นไปเพราะตัวการตาย ตัวแทนต้องจัดการอัน สมควรทุกอย่างเพื่อจะปกป้องรักษาประโยชน์อันเขามอบหมายแก่ตนไปจนกว่า ทายาทหรือผู้แทนของตัวการจะอาจเข้าปกป้องรักษาประโยชน์นั้น ๆ ได้ ดังนั้น แม้ สัญญาตัวแทนจะระงับไปเมื่อจดทกถึงแก่กรรม นายโจทก์ก็ยังมีอำนาจและหน้าที่ จัดการดำเนินคดีเพื่อปกป้องรักษาประโยชน์ของโจทก์ต่อไปจนกว่าทายาทหรือผู้แทน ของโจทก์จะอาจเข้ามาปกป้องรักษาผลประโยชน์ของโจทก์ โดยการเข้ามาเป็นคู่ความ แทนที่โจทก์ผู้มรณะตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 42 ข้อเท็จจริงฟังได้จากคำแถลงของนายโจทก์ว่า โจทก์ถึงแก่กรรมตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2532 ขณะคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ทายาทหรือผู้จัดการมรดกหรือผู้ปกครองทรัพย์สินมรดกของโจทก์ผู้มรณะจึงอาจขอเข้า มาเป็นคู่ความแทนที่โจทก์เพื่อปกป้องรักษาประโยชน์ในการดำเนินคดีของโจทก์ได้ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่โจทก์ถึงแก่กรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ แพ่ง มาตรา 42 แต่ก็ไม่มีมาร้องขอเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะตาม บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว โดยไม่ปรากฏเหตุผลว่าเป็นเพราะเหตุใด จน กระทั่งศาลอุทธรณ์ได้ทำคำพิพากษา และศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้

ทนายโจทก์ฟังในวันที่ 1 พฤษภาคม 2533 จึงถือได้ว่าเป็นการล่วงพ้นระยะเวลาที่
ตัวแทนหรือทนายโจทก์จะจัดการดำเนินคดีเพื่อปกป้องรักษาประโยชน์ของโจทก์ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 828 แล้ว ทนายโจทก์จึงไม่มีอำนาจ
ดำเนินคดีแทนโจทก์ต่อไป เมื่อปรากฏว่าทนายโจทก์ยื่นฎีกาคดีนี้เมื่อวันที่ 30
พฤษภาคม 2533 อันเป็นระยะเวลาหลังจากที่ทนายโจทก์หมดอำนาจแล้ว ฎีกาของ
โจทก์จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกฎีกาโจทก์.

(ตัน เวทไว-บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีที่บันทึกนี้ ปรากฏข้อเท็จจริงว่าในขณะที่คดีกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
ศาลอุทธรณ์ โจทก์ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2532 และข้อที่ว่าโจทก์ถึงแก่
กรรมนี้มิได้ล่วงรู้ถึงศาลอุทธรณ์ จนกระทั่งศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 30
มกราคม 2533 อันเป็นเวลาที่ผ่านมา 1 ปีแล้ว นับแต่วันที่โจทก์ถึงแก่กรรมต่อมาศาลชั้น
ต้นอ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ให้ทนายโจทก์ฟังเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2533
และทนายโจทก์ยื่นฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม
2533 ศาลชั้นต้นรับฎีกาคดีจึงอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ครั้นวันที่ 31

พฤษภาคม 2533 จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่าโจทก์ถึงแก่กรรมแล้วดังกล่าว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 42 บัญญัติว่า"ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในคดีที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลได้มรณะเสียก่อนศาลศาลอุทธรณ์คดี ให้ศาลเลื่อนการนั่งพิจารณาไปจนกว่าทายาทของผู้มรณะ...จะได้เข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะโดยมีคำขอเข้ามาเอง...คำขอเช่นนี้จะต้องยื่นภายในกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่คู่ความฝ่ายนั้นมรณะ ถ้าไม่มีคำขอ...ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ" คดีว่า "ศาล" ในมาตรา 42 นี้ ย่อมหมายถึงศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา แล้วแต่กรณี สุดแต่ว่าขณะที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมรณะนั้น คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลใด (คำสั่งคำร้องศาลฎีกาที่ 60/2503) และเมื่อข้อที่ว่าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมรณะในระหว่างการพิจารณาของศาล ปรากฏต่อศาลก็จะมีกรดำเนินการเพื่อให้มีผู้เข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะนั้น แต่หากในระหว่างการพิจารณาของศาลคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมรณะ โดยมีได้ล่วงรู้ถึงศาล เนื่องจากทายาทหรือบุคคลตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 42 นั้น มีได้ขอเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่หรือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมีได้ขอให้ศาลหมายเรียกบุคคลนั้น ๆ เข้ามาเป็นคู่ความแทนและศาลได้มีคำพิพากษาไปโดยมีได้มีการดำเนินการตาม มาตรา 42 ก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นว่า คำพิพากษาของศาลในกรณีเช่นนี้จะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 742-743/2489 วินิจฉัยไว้ว่าคำพิพากษาของศาลชั้นต้นใช้ได้ไม่เสียไป ซึ่งศาลฎีกาในคดีนั้นได้วินิจฉัยไว้ตอนหนึ่งว่า "คดีนี้ เหตุมรณะของคู่ความเพิ่งปรากฏขึ้นภายหลังศาลอุทธรณ์พิพากษา จะเรียกว่ามรณะก่อนศาลพิพากษาคดีตามนัยมาตรา 52 นี้ไม่ได้ จะให้ศาลล่วงรู้เหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นใหม่ และนอกเหนือจากถ้อยคำพยานหลักฐานในสำนวนนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ ศาลย่อมถือเอาเหตุการณ์และข้อเท็จจริงที่ปรากฏต่อศาลและในสำนวนเป็นประमाण" แต่ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่บันทึกนี้ มีข้อเท็จจริงต่างไปจากคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 742-743/2489 อยู่บ้าง คือ ขณะที่ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษา (วันที่ 30 มกราคม

2533) นั้น เป็นเวลาภายหลังจากที่โจทก์ถึงแก่กรรมแล้วพิเศษ เช่นนี้จะยังถือว่าคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ในคดีนี้ชอบด้วยกฎหมายใช้ได้อยู่อีกหรือไม่ผู้บันทึกเห็นว่า ยังสมบูรณ์ใช้ได้ไม่เสียไป เพราะการที่ศาลอุทธรณ์มิได้ดำเนินการให้มีการเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ หรือมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีคือฟ้องอุทธรณ์ของโจทก์เสียจากสารบบความ ก็เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าโจทก์ถึงแก่กรรมมิได้ปรากฏต่อศาลอุทธรณ์นี้ ประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งกำหนดเวลา 1 ปี ที่กำหนดไว้ในมาตรา 42 นั้นก็เป็นดุลพินิจของศาล แม้หากจะปรากฏต่อศาลอุทธรณ์ว่าโจทก์ถึงแก่กรรมเกิน 1 ปี แล้วแต่ไม่มีผู้ใดเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ศาลก็ยังอาจใช้ดุลพินิจพิจารณาคดีต่อไป โดยไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งจำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ ทั้งนี้ ตามนัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 132 และคำสั่งคำร้องศาลฎีกาที่ 32/2516 เมื่อคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีที่บันทึกนี้ไม่เสียไปคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จึงมีผลผูกพันคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 คือ โจทก์แพ้คดี เพราะศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้ยกฟ้อง ตามศาลชั้นต้น เป็นที่แน่นอนว่าทนายโจทก์ในคดีที่บันทึกนี้มีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาชั้นฎีกาแทนโจทก์ได้ด้วย และเป็นที่แน่นอนเช่นกันว่าแม้สัญญาตัวแทนระหว่างโจทก์กับทนายโจทก์จะระงับไปเมื่อโจทก์ถึงแก่กรรม แต่ทนายโจทก์ก็ยังมีอำนาจและหน้าที่ในอันที่จะปกป้องรักษาประโยชน์ของโจทก์ต่อไป จนกว่าทนายหรือผู้แทนของโจทก์จะอาจเข้าปกป้องรักษาประโยชน์ (ในคดีนี้) ได้ ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 828 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1324/2505(ป), 2115/2517 แต่มีปัญหาว่ฎีกาที่ทนายโจทก์ยื่นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2533 อันเป็นเวลาภายหลังจากที่โจทก์ถึงแก่กรรมเกิน 1 ปีแล้ว ฎีกาที่ยื่นไว้นี้จะยังถือได้หรือไม่ว่าทนายโจทก์ยื่นโดยมีอำนาจและเป็นการชอบด้วยกฎหมายที่ศาลฎีกาจะรับไว้วินิจฉัยชี้ขาดต่อไป ซึ่งศาลฎีกาในคดีที่บันทึกนี้ได้วินิจฉัยไว้ตอนหนึ่งว่า "...ศาลอุทธรณ์ได้ทำคำพิพากษาและศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้ทนายโจทก์ฟังในวันที่ 1 พฤษภาคม 2533 จึงถือได้ว่า

เป็นการล่วงพ้นระยะเวลาที่ตัวแทนหรือทนายโจทก์จะจัดการดำเนินคดีเพื่อปกป้องรักษาประโยชน์ของโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 828 แล้ว ทนายโจทก์จึงไม่มีอำนาจดำเนินคดีแทนโจทก์ต่อไป เมื่อปรากฏว่าทนายโจทก์ยื่นฎีกานี้เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2533 อันเป็นระยะเวลาหลังจากที่ทนายโจทก์หมดอำนาจแล้ว ฎีกาของโจทก์จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย" เช่นนี้ทำให้เห็นไปได้ว่า การที่ตัวแทนจะทำหน้าที่ปกป้องรักษาประโยชน์ของตัวการที่ถึงแก่ความตายไปแล้วต่อไปนั้นจะต้องมีกำหนดเวลาอันจำกัดไว้ด้วย ซึ่งเฉพาะในคดีที่บันทึกนี้มีกำหนดไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่โจทก์ถึงแก่กรรม ด้วยความเคารพอย่างสูงผู้บันทึกเห็นว่า มาตรา 828 นี้ ไม่ได้บัญญัติกำหนดเวลาจำกัดไว้ให้ตัวแทนทำหน้าที่ปกป้องรักษาประโยชน์ของตัวการต่อไปได้นานเพียงใดนับแต่ตัวการถึงแก่ความตาย และเหตุที่กฎหมายบทนี้มีได้กำหนดเวลาจำกัดไว้ก็เนื่องจากเห็นได้ว่า กิจการที่ตัวการมอบหมายให้ตัวแทนกระทำไปนั้นอยู่ในความรู้เห็นรับผิดชอบของตัวแทน ซึ่งนอกจากตัวการ ซึ่งเป็นผู้รู้เรื่องราวในกิจการที่ตนได้มอบหมายแก่ตัวแทนไปแล้วนั้น บรรดาทายาทหรือผู้แทนของตัวการคงจะมีได้รู้เท่าถึงที่ตัวการหรือตัวแทนรู้ หรือมีจะนั้นก็อาจไม่เคยรู้เรื่องเลยก็ได้ การที่จะให้ตัวแทนสืบอำนาจหน้าที่ไปในทันทีที่ตัวการถึงแก่ความตาย หรือภายในเวลาอันจะมีกำหนดจำกัดไว้นั้น ย่อมไม่เหมาะสมกับพฤติการณ์ สภาพกิจการหรือข้อสัญญาตัวแทนที่ได้ตกลงกันไว้แต่ต้น ดังจะเห็นถึงนัยนี้ได้ ในมาตรา 286 วรรคสองตอนท้ายเฉพาะอย่างยิ่งในการเป็นทนายความที่ตัวความได้แต่งตั้งให้ทนายความมีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นฎีกาได้ด้วย ซึ่งในคดีนี้เป็นที่เห็นได้ว่า คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ซึ่งพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ยกฟ้องโจทก์นั้น ทำให้โจทก์ต้องเสียประโยชน์แม้หากโจทก์ยังมีชีวิตอยู่ก็ย่อมต้องรักษาประโยชน์ของตนต่อไปโดยการให้ทนายโจทก์ยื่นฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นั้น นอกจากนี้ผู้บันทึกยังเห็นต่อไปว่า กำหนดเวลา 1 ปี ตามบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 42 นั้น เป็นกำหนดเวลาสำหรับให้

ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีจากสารบบความได้ในเมื่อเห็นว่าคดีเหลือคู่ความอยู่ฝ่ายเดียว หรือไม่มีประโยชน์ที่จะพิจารณาคดีต่อไปน่าจะไม่ใช่เป็นกำหนดเวลาที่จะนำมาเป็นข้อ สำหรับวินิจฉัยด้วยว่าทนายโจทก์หมดอำนาจหน้าที่ในการปกป้องรักษาประโยชน์ของ โจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 828 เมื่อใด เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ บันทึกลงจึงเห็นว่า ทนายโจทก์มีอำนาจยื่นฎีกาแทนโจทก์ได้ เพราะเป็นการทำหน้าที่ ปกป้องรักษาประโยชน์ของโจทก์ต่อไปตามมาตรา 828 และย่อมเป็นฎีกาที่ชอบด้วย กฎหมายในอันที่ศาลฎีกาจะรับไว้วินิจฉัยชี้ขาดต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็น ฎีกาที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ในเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ไม่ว่าทนายหรือบุคคลอื่น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 42 เข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ โจทก์เลย จนกระทั่งพ้นกำหนด 1 ปีแล้ว เช่นนี้ศาลฎีกาก็อาจใช้ดุลพินิจสั่งจำหน่าย คดีคือฟ้องฎีกาของโจทก์ เสียจากสารบบความได้ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2726/2517 ซึ่งผลแห่งการนี้ก็จะเห็นว่าคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่พิพากษายืนให้ ยกฟ้องโจทก์นั้น ถึงที่สุดนับแต่วันที่ศาลฎีกามีคำสั่งให้จำหน่ายคดีจากสารบบความ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 147 วรรคสอง แต่แม้ศาลฎีกา ในคดีที่กำลังบันทึกนี้จะได้อธิบายว่า ฎีกาของโจทก์ที่ทนายโจทก์ยื่นไว้นั้นไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยและยกฎีกาของโจทก์ก็ตามผลก็นับว่าไม่แตกต่างกับการที่ถ้าศาลฎีกาจะมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีนัก เพราะเมื่อศาลยกฎีกาโจทก์ก็จะ เท่ากับว่าโจทก์มิได้ยื่นฎีกาภายในกำหนด ดังนั้น คำพิพากษาศาลอุทธรณ์จึงเป็นที่สุด นับแต่เมื่อระยะเวลายื่นฎีกาได้สิ้นสุดลง ทั้งนี้ตามมาตรา 147 วรรคสอง ดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งทั้งสองกรณีผลของคดีในที่สุดแล้วก็ไม่แตกต่างกันเลย คือ โจทก์แพ้คดี เพราะศาลยกฟ้องยกเว้นก็แต่ผลในส่วนของการค่าธรรมเนียมศาลเท่านั้น ทั้งนี้ตาม มาตรา 132 และมาตรา 151 วรรคหนึ่ง. สอนชัย สิริวิทยกุล.